

09-email-drv-pruefung.eml

Von	pruefdienst@drv.de
An	verwaltung@klingenhain-musikschule.de
Kopie	balduin.klingenhain@klingenhain-musikschule.de
Datum	Wed, 03 Jun 2026 07:36:00 +0000
Betreff	Betriebsprüfung - Unterlagen Honorarkräfte und Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Betriebsprüfung bitten wir um Vorlage der Verträge, Rechnungen, Stundenpläne, Nachweise zu Vertretungsregelungen, Gesellschaftsunterlagen und Geschäftsführer-Dienstverträge. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Honorarlehrkräften, freien juristischen Mitarbeitern, IT-Dienstleistungen und der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung der Geschäftsführung.

Bitte reichen Sie die Unterlagen geordnet und vollständig ein. Soweit bereits Statusfeststellungsverfahren durchgeführt wurden, bitten wir um Vorlage der Bescheide.

Mit freundlichen Grüßen
Prüfdienst

10-email-vorstand-risiko.eml

Von	"Dr. Balduin Klingenhain" <balduin.klingenhain@klingenhain-musikschule.de>
An	recht@kanzlei-westerfeld.de
Kopie	vorstand@klingenhain-musikschule.de
Datum	Wed, 03 Jun 2026 08:14:00 +0000
Betreff	DRV-Prüfung - bitte keine Kosmetik

Guten Morgen,

wir brauchen bis zur Sitzung des Aufsichtsrats am 15. Juni eine belastbare Bestandsaufnahme und keine sprachliche Kosmetik. Bei den 63 Honorarkräften unterscheiden sich die tatsächlichen Abläufe deutlich. Kunigunde Rautenberg übernimmt seit drei Jahren feste Klavierklassen, nutzt ausschließlich unsere Räume und meldet Krankheit über das Sekretariat. Meinhard Seidenbusch betreibt dagegen ein eigenes Studio, bringt eigene Schüler mit und organisiert Vertretungen selbst. Bitte bilden Sie solche Gruppen getrennt ab.

Prüfen Sie außerdem meinen eigenen Status. Ich halte genau 50 Prozent der Geschäftsanteile; die Kulturhof Stiftung hält die andere Hälfte. Der Gründerbrief vom 3. Mai 2021 ist privatschriftlich und nicht in die Satzung aufgenommen. In den Protokollen finden sich mehrere Vorgänge, in denen die Stiftung Budget- und Personalentscheidungen gegen meinen Vorschlag blockiert hat. Die Satzung, der Dienstvertrag und die Protokolle 2022 bis 2026 liegen im Datenraum unter KH-DRV-2026-06.

Für die Finanzplanung benötigt Frau Moorbach drei getrennte Zahlen: denkbare Beitragsvolumen nach Personengruppe, Liquiditätsbedarf bei sofortiger Zahlung und Kosten einer Umstellung ab dem Wintersemester. Bitte kennzeichnen Sie, welche Annahmen auf Verträgen und welche nur auf Interviews beruhen. Für fehlende Stundenpläne kann das Sekretariat bis Freitag Exporte aus dem Schulportal liefern.

Beste Grüße

Dr. Balduin Klingenhain

Geschäftsführer

Klingenhain Musikschule gemeinnützige GmbH

Kulturhof 3, 34302 Klingenhain

Telefon 05665 940 12-0

07-raum-und-unterrichtsplan.csv

Tag	Uhrzeit	Raum	Lehrkraft	Fach	Zuteilung durch	Bemerkung
Montag	14:00-18:00	R 2.14	Kunigunde Rautenberg	Klavier	Sekretariat	festes Halbjahresliste
Dienstag	15:00-17:30	R 1.07	Meinhard Seidenbusch	Gitarre	Lehrkraft	eigene Schüler teilweise
Mittwoch	18:00-20:00	Online	Walburga Heisterkamp	Musiktheorie	Portal	Preis zentral
Donnerstag	09:00-12:00	Büro 3	Tiberius Falk	LMS Support	Verwaltungsleitung	Onsite-Pflicht laut Chat
Freitag	16:00-18:00	Saal	Irmgard Plettner	Chor	Kulturprogramm	Ehrenamt/Aufwand

08-honorar-und-rechnungsliste.csv

Monat	Person	Betrag EUR	Rechnungstext	Auffälligkeit
2025-09	Kunigunde Rautenberg	3280	Klavierunterricht laut Monatsliste	immer gleicher Monatsrhythmus
2025-09	Meinhard Seidenbusch	1240	Gitarrenstunden 12 Einheiten	eigene Rechnungsnummer
2025-09	Walburga Heisterkamp	1820	Onlinekurs Musiktheorie	Preis durch Portal
2025-09	Otilie Remstädt	4800	rechtliche Beratung Pauschale	keine Einzelnachweise
2025-09	Tiberius Falk UG	6900	LMS Sprint September	Meilenstein und Support vermischt
2025-10	Kunigunde Rautenberg	3280	Klavierunterricht laut Monatsliste	kein Ausfallrisiko bei Feriensausgleich

24-verfahrenskalender.csv

Datum	Ereignis	Frist/Notiz	Owner
2026-06-03	Eingang Anhörung DRV	Frist prüfen, Eingangsnachweis sichern	Legal Ops
2026-06-10	Unterlagenpaket 1	Verträge, Satzung, Pläne	Mandantin
2026-06-17	Entwurf Stellungnahme	Cluster und Matrix beifügen	Kanzlei
2026-06-24	Abgabe Stellungnahme	Fristverlängerung vorsorglich beantragen	Partner
2026-07-15	Vorstandssitzung	Sanierung Zukunftsmodell beschließen	Geschäftsführung
2026-08-01	Umstellung gefährdeter Gruppen	Arbeits-/Honorarstruktur trennen	HR

Tabellenblatt: Indizienmatrix

Person/Gruppe	Weisung	Eingliederung	Unternehmerisiko	Eigener Markt	Persönliche Leistung	Statusampel	Belege
Kunigunde Rautenberg	hoch: Stundenplan/Raum	hoch	gering	gering	hoch	Rot	Plan, Chat, Rechnung
Meinhard Seidenbusch	mittel	niedrig-mittel	mittel	hoch	mittel	Gelb-Grün	Website, eigene Schüler, Raumchat
Walburga Heisterkamp	mittel: Portalpreis	mittel	gering-mittel	mittel	hoch	Gelb	Portalplan, Kurslisten
Rain Ottilie Remstädt	hoch: Leitungskreis	hoch	gering	mittel	hoch	Rot-Gelb	Mail, Pauschale, Signatur
Tiberius Falk UG	mittel	mittel-hoch	mittel	hoch	mittel	Gelb	Jira, UG, Meilensteine
Dr. Balduin Klingenhain GF	gesellschaftsrechtlich offen	Organstellung	GF-Vergütung	kein Markt	persönlich	Gelb	Satzung, Nebenabrede

Tabellenblatt: Massnahmen

Maßnahme	Gruppe	Priorität	Kommentar
Statuscluster bilden	alle	hoch	keine Pauschalwertung
Gefährdete Honorarkräfte umstellen	Klavier/Portal	hoch	arbeitsrechtliche Kommunikation vorbereiten
Echte Selbständigkeit praktisch herstellen	ausgewählte Lehrkräfte	mittel	nur wenn gelebte Praxis wirklich ändert
GF-Dokumente prüfen	Dr. Klingenhain	hoch	50%-Patt reicht nicht automatisch
DRV-Fristverlängerung	Verfahren	hoch	Sachaufklärung geordnet nachreichen

Tabellenblatt: Szenarien

Szenario	Personen	Zeitraum	Beitragsrisiko EUR	Säumniszuschlag grob	Kommentar
A harte Linie	38 Honorarkräfte	2022-2025	1180000	240000	Liquiditätsdruck, Vergleich prüfen
B Cluster	19 kritisch + 8 offen	2022-2025	590000	110000	praktisch wahrsc heinlichster Pfad
C Zukunftssanierung	kritische Gruppen ab 08/2026	Zukunft	0	0	Vergangenheit bleibt Streit
GF offen	Dr. Klingenhain	2022-2025	165000	32000	abhängig von Satzung und Blockademacht
freie Anwältin	Otilie Remstädt	2023-2025	92000	18000	Versorgungswerk gesondert

11-whatsapp-lehrkraefte-screenshot.jpg

Lehrkräfte Orga Juni

Verwaltung

Kunigunde, Raum 2.14 bleibt Montag fest. Bitte keine Änderung ohne Freigabe, Eltern sind informiert.

08:05

Kunigunde

Ich dachte laut Vertrag kann ich Zeiten selbst legen. Frau Breuer kann erst ab 15 Uhr.

08:17

Verwaltung

Bitte im Portal lassen. Ersatz müssen wir vorher prüfen, sonst stimmt der Plan nicht.

08:20

Meinhard

Meine Donnerstagsgruppe ist im eigenen Studio, die rechne ich nicht über Klingenhain ab.

08:29

Verwaltung

Ok, aber Elternbeschwerden bitte erst ans Sekretariat, nicht direkt beantworten.

08:33

Bilddatei: 11-whatsapp-lehrkraefte-screenshot.jpg

12-schulportal-plan-screenshot.jpg

Klingenhain Schulportal - Wochenplan

Mo 14:00	R 2.14 Klavier Kunigunde Rautenberg - Schülerliste zentral gesperrt.
Di 15:00	R 1.07 Gitarre Meinhard Seidenbusch - zwei eigene Schüler, drei Schulzuteilungen.
Mi 18:00	Online Musiktheorie Walburga Heisterkamp - Portalpreis 32 EUR.
Do 09:00	LMS Wartung Tiberius Falk - Onsite laut IT-Rotation.
Fr 16:00	Chor Irmgard Plettner - Aufwandsentschädigung, Saalpflicht.

Bilddatei: 12-schulportal-plan-screenshot.jpg

Mandatsnotiz Klingenhain Musikschule

1 Mandantin und Anlass

Mandantin ist die Klingenhain Musikschule gemeinnützige GmbH, eine kommunal geförderte Einrichtung in Hessen mit 42 Festangestellten, 63 Honorarkräften und 1.840 Schülern. Anlass ist eine DRV-Betriebsprüfung für die Jahre 2022 bis 2025 mit Schwerpunkt auf den Honorarkräften, der Geschäftsführung, einer freien anwaltlichen Mitarbeiterin und einem IT-Freelancer. Internes Aktenzeichen: KH-DRV-2026-06.

2 Ausgangslage

Die Verträge lesen sich als Verträge über freie Mitarbeit. Die tatsächliche Durchführung ist bei einem Teil der Beteiligten stark organisiert: feste Räume, feste Stundenpläne, Krankmeldungen über das Sekretariat, verpflichtende Teamtage, zentrale Elternkommunikation, Schülereinteilung durch die Musikschule und monatlich gleichförmige Rechnungen. Bei einzelnen Lehrkräften bestehen zugleich Merkmale einer selbständigen Tätigkeit, etwa ein eigenes Studio, eigene Schüler, eine eigene Website und eine eigene Vertretungsorganisation.

3 Betroffene Gruppen und Personen

3.1 Gitarren- und Klavierlehrkräfte mit dem größten Honorarvolumen und gemischter Praxis.

3.2 Der Geschäftsführer Dr. Balduin Klingenhain, der exakt 50 Prozent der Geschäftsanteile hält; die Satzung sieht einfache Mehrheit vor, das Vetorecht aus dem Gründerbrief ist privatschriftlich und nicht notariell oder satzungsmäßig gesichert.

3.3 Eine freie anwaltliche Mitarbeiterin, die eine Kanzlei- und Schul-Mailadresse nutzt, mit Eltern und Vertragspartnern spricht und monatlich pauschal abrechnet.

3.4 Ein IT-Freelancer mit Zugang zu Jira, Teams und Administrationsrechten und zwei Präsenztagen pro Woche, der zugleich eine eigene GmbH und mehrere Kunden hat.

3.5 Online-Tutorinnen mit Plattformsteuerung und Preisvorgabe durch die Musikschule, aber freier Wahl des Arbeitsorts.

4 Verfahrensstand und Fristen

Die DRV hat im Prüfverfahren eine Anhörung durchgeführt; die Äußerungsfrist ist im Verfahrenskalender vermerkt. Der Sachverhalt und die für die Bewertung maßgeblichen Unterlagen ergeben sich aus den übrigen Aktenstücken. Die rechtliche Bewertung bleibt der Bearbeitung vorbehalten.

Personen und Rollen

Person	Rolle	Vertragsbild	Gelebte Praxis	Erstbefund
Dr. Balduin Klingenhain	Geschäftsführer, 50% Gesellschafter	Geschäftsführer-Dienstvertrag, Stimmbindungsbrief	Vorstand erwartet operative Berichte; Satzung einfache Mehrheit	kritisch, echte Blockademacht unklar
Kunigunde Rautenberg	Klavierlehrerin	Honorarvertrag, eigene Rechnung	fester Raum, fester Stundenplan, Elternkommunikation über Sekretariat	rot-gelb
Meinhard Seidenbusch	Gitarrenlehrer	Honorarvertrag, Vertretung erlaubt	eigene Website, eigenes Studio, Klingenhain nur 30% Umsatz	eher gelb-grün
Walburga Heisterkamp	Musiktheorie online	freie Onlinekurse	Plattformpreis vorgegeben, Anwesenheitslisten zentral	gelb
RAin Otilie Remstädt	freie juristische Mitarbeiterin	Beratungsvertrag	Schul-Mail, Elternbriefe im Namen der gGmbH, monatliche Pauschale	kritisch
Tiberius Falk	IT-Freelancer LMS	Werkvertrag mit Meilensteinen	Jira-Dailies, Admin-Account, zwei Onsite-Tage	gemischt
Irmgard Plettner	Chorleitung	Ehrenamt plus Aufwandsentschädigung	feste Proben, kein Gewinninteresse	gesondert prüfen

Honorarvertrag Lehrkraft - Auszug

1. Tätigkeit

Die Lehrkraft erteilt Instrumentalunterricht nach eigener pädagogischer Verantwortung. Ein Arbeitsverhältnis wird nicht begründet. Die Musikschule koordiniert Räume, Schülerverwaltung und Abrechnung.

2. Zeiteinteilung

Die Lehrkraft ist in der Gestaltung der Unterrichtszeiten frei. Tatsächlich erfolgt die Einplanung über das Schulportal; Änderungen müssen mit dem Sekretariat abgestimmt werden, wenn Räume oder Eltern betroffen sind.

3. Vertretung

Die Lehrkraft darf geeignete Vertretungen einsetzen. In der Praxis verlangt die Verwaltung eine vorherige Freigabe der Vertretung und informiert Eltern zentral.

4. Vergütung

Die Abrechnung erfolgt nach Unterrichtseinheiten. Ausfallregelungen sind uneinheitlich; in einzelnen Monaten wurde unabhängig von tatsächlichem Ausfall gezahlt.

Satzung der Klingenhain Musikschule gemeinnützige GmbH

Vollständige Fassung aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 11.11.2021, notariell beurkundet durch Notarin Dr. Elke Warnholz, Kassel, Urkundenrolle Nr. 903/2021. Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 7 214.

Diese Fassung gibt die Satzung vollständig und ohne Auslassungen wieder.

1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet Klingenhain Musikschule gemeinnützige GmbH.

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Klingenhain (Hessen).

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2 Zweck der Gesellschaft und Gemeinnützigkeit

2.1 Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst, Kultur und Bildung, insbesondere durch den Betrieb einer Musikschule und die musikalische Aus- und Weiterbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

2.2 Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.3 Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2.4 Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter übersteigt, an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für die Förderung von Kunst und Kultur.

3 Stammkapital und Geschäftsanteile

3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 EUR.

3.2 Vom Stammkapital übernehmen:

3.2.1 Herr Dr. Balduin Klingenhain einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25.000,00 EUR (fünfzig Prozent),

3.2.2 die Kulturhof Stiftung, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Kassel, einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25.000,00 EUR (fünfzig Prozent).

3.3 Die Stammeinlagen sind vollständig in Geld erbracht. Je 1,00 EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

4 Geschäftsführung und Vertretung

4.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein; sind mehrere bestellt, vertreten zwei gemeinschaftlich.

4.2 Die Geschäftsführer unterliegen den Weisungen der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung erlassen.

4.3 Folgende Maßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

4.3.1 Investitionen und Anschaffungen über 50.000,00 EUR im Einzelfall,

4.3.2 der Abbau von Personal ab fünf Vollzeitstellen,

4.3.3 die Aufnahme langfristiger Mietverträge mit einer Laufzeit oder Bindung von mehr als fünf Jahren.

4.4 Ein Recht einzelner Gesellschafter oder Geschäftsführer, Weisungen der Gesellschafterversammlung oder laufende Maßnahmen der Geschäftsführung zu verhindern, sieht diese Satzung nicht vor.

5 Gesellschafterversammlung und Beschlüsse

5.1 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche Versammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft es erfordert oder ein Gesellschafter dies verlangt. Die Einberufung erfolgt in Textform mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung.

5.2 Gesellschafterbeschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; ein Stichentscheid besteht nicht.

5.3 Einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent der abgegebenen Stimmen bedürfen Änderungen dieser Satzung, Kapitalmaßnahmen, der Abschluss von Unternehmensverträgen und die Auflösung der Gesellschaft. Da beide Gesellschafter je fünfzig Prozent halten, können solche Beschlüsse nur einvernehmlich gefasst werden.

5.4 Die Abberufung eines Geschäftsführers aus wichtigem Grund und der Entzug der Vertretungsbefugnis aus wichtigem Grund werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen. Der betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer hat bei diesem Beschluss kein Stimmrecht.

5.5 Über jede Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen und den Gesellschaftern in Textform zu übersenden.

6 Verfügung über Geschäftsanteile

6.1 Die Abtretung und die Verpfändung von Geschäftsanteilen bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter.

6.2 Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Geschäftsanteil zu veräußern, so steht dem anderen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von zwei Monaten nach Anzeige des beabsichtigten Verkaufs auszuüben ist.

7 Jahresabschluss und Mittelverwendung

7.1 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Fristen auf und legt ihn der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vor.

7.2 Überschüsse werden ausschließlich für die satzungsmäßigen gemeinnützigen Zwecke verwendet. Eine Ausschüttung an die Gesellschafter findet nicht statt.

8 Schlussbestimmungen

8.1 Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger.

8.2 Änderungen dieser Satzung bedürfen der notariellen Beurkundung und der Zustimmung des zuständigen Finanzamts, soweit steuerbegünstigte Zwecke berührt sind.

8.3 Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Nebenabrede außerhalb der Satzung: Neben dieser notariell beurkundeten Satzung existiert ein privatschriftlicher, nicht notariell beurkundeter „Gründerbrief“ vom 03.05.2021, in dem sich die Gesellschafter darauf verständigen, dass Herr Dr. Klingenhain einer Änderung des Unterrichtsprofils, einem Personalabbau und der Aufnahme neuer Gesellschafter widersprechen kann. Diese Abrede ist nicht Bestandteil der Satzung und im Handelsregister nicht eingetragen.

Freie anwaltliche Mitarbeit - RAin Ottilie Remstädt

RAin Ottilie Remstädt ist zugelassen und Mitglied im Versorgungswerk. Sie berät die Musikschule seit 2023 zu Honorarverträgen, Elternbeschwerden, Hausordnung, Datenschutz und Mietverträgen. Ihr Vertrag nennt sie freie Beraterin. In der Praxis hat sie eine E-Mail-Adresse recht@klingenhain-musikschule.de, signiert Elternbriefe "Rechtsstelle Klingenhain" und nimmt donnerstags am Leitungskreis teil.

Statusrelevante Tatsachen

- Monatliche Pauschale 4.800 EUR, unabhängig von konkreten Mandaten.
- Keine eigene Mandatsannahme gegenüber Eltern; sie handelt nach außen für die Musikschule.
- Nutzung von Schul-SharePoint, Schul-Laptop und Diktatvorlagen.
- Teilweise klare Weisungen: "Bitte heute noch die Kündigung Familie K. rausgeben."
- Eigene Kanzlei besteht fort, aber Umsätze 2025 zu 68% aus Klingenhain.

Offene Linie

Berufsrecht und Versorgungswerk ersetzen die Statusprüfung nicht. Entscheidend bleibt die Gesamtwürdigung von Weisung, Eingliederung, Unternehmerrisiko und Außenauftritt. Bei dieser Rolle muss die tatsächliche Durchführung besonders nüchtern belegt werden.

IT-Freelancer Lernplattform - Tiberius Falk

Tiberius Falk betreut die Lernplattform “Klangraum Online”. Der Vertrag ist als Werkvertrag mit Meilensteinen ausgestaltet: Migration Moodle, Single-Sign-on, Rechtekonzept, Backup, Elternportal. Tatsächlich gibt es aber jeden Dienstag und Donnerstag feste Onsite-Zeiten, tägliche Stand-ups in Teams und ein Jira-Board mit Prioritäten durch die Verwaltungsleitung.

Selbständigkeitsindizien

- Eigene Falk IT Solutions UG, drei weitere Kunden, eigene Berufshaftpflicht.
- Eigener Laptop, eigene GitLab-Instanz für Vorentwicklung.
- Meilensteinvergütung für einzelne Releases.
- Recht zur Einschaltung eines Subunternehmers in Paragraph 4 Vertrag; nie genutzt.

Beschäftigungsindizien

- Adminaccount im Schulnetz, Teilnahme an internen IT-Sicherheitsunterweisungen.
- Feste Reaktionszeiten “wie interner IT-Dienst”.
- Einbindung in Urlaubsvertretung des angestellten IT-Leiters.
- Keine Abnahmeprotokolle, sondern fortlaufende Ticketarbeit.

Prüfthese

Nicht jede agile Projektsteuerung ist Beschäftigung. Aber wenn Werkabnahme, eigener Marktauftritt und Ergebnisverantwortung nur auf dem Papier stehen, kippt die Lage. Hier müssen die einzelnen Zeiträume getrennt werden: Migrationsprojekt 2024, Supportbetrieb 2025, Sicherheitsvorfall 2026.

15-musikschullehrer-herrenberg-notiz.docx

Musikschullehrer - Einordnung und Übergang

Die Musikschule hat nach der neueren höchstrichterlichen Linie ihre Honorarlehrkräfte nicht mehr pauschal als “typisch selbständig” behandelt. Entscheidend ist nicht die Überschrift des Vertrags, sondern der Unterrichtsbetrieb: Wer teilt Schüler zu? Wer legt Räume und Zeiten fest? Wer trägt Ausfallrisiko? Wer kommuniziert mit Eltern? Kann die Lehrkraft eigene Preise setzen, eigene Konzepte nutzen, eigene Vertretung schicken und außerhalb der Musikschule am Markt auftreten?

Klingenhain-Besonderheiten

- In den Verträgen steht freie Zeiteinteilung. Der Schulportalplan zeigt aber feste Slots für das Halbjahr.
- Vertretung ist erlaubt. Im Chat bittet die Verwaltung ausdrücklich um vorherige Freigabe jeder Vertretung.
- Rechnungen werden als “Honorar” geschrieben, aber nach Unterrichtseinheiten aus zentraler Liste erstellt.
- Einige Lehrkräfte haben nennenswerte eigene Studios; andere arbeiten fast ausschließlich für Klingenhain.

Arbeitsauftrag

Nicht alle über einen Kamm. Cluster bilden: echte Selbständige, gefährdete Honorarkräfte, Umstellungskandidaten, Sonderfälle Ehrenamt/KSK/Rentenpflicht. Zusätzlich Übergangs- und Vertrauensschutzfragen prüfen, aber nicht als Freifahrtschein verkaufen.

Geschäftsführerstatus: exakt 50 Prozent und Nebenabrede

1 Beteiligungslage

Dr. Balduin Klingenhain hält 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Klingenhain Musikschule gemeinnützige GmbH. Die andere Hälfte hält die Kulturhof Stiftung.

2 Beschlussfassung nach der Satzung

Nach der Satzung werden gewöhnliche Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; ein Stichentscheid besteht nicht. Der Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte, die Abberufungsregeln und die Weisungsrechte ergeben sich aus der vollständigen Satzung (Aktenstück 05).

3 Gründerbrief als Nebenabrede

Ein privatschriftlicher, nicht notariell beurkundeter „Gründerbrief“ vom 03.05.2021 sieht vor, dass Dr. Klingenhain einer Änderung des Unterrichtsprofils, einem Personalabbau und der Aufnahme neuer Gesellschafter widersprechen kann. Der Gründerbrief ist nicht als Bestandteil der Satzung ersichtlich und im Handelsregister nicht eingetragen.

4 In der Akte vorhandene Unterlagen zu dieser Frage

Zur Beurteilung liegen vor: die vollständige Satzung und die Gesellschafterliste, der Geschäftsführer-Dienstvertrag, die Beiratsprotokolle und Versammlungsniederschriften der Jahre 2022 bis 2026 sowie der Gründerbrief. Weitere tatsächliche Angaben zu erteilten oder abgelehnten Weisungen ergeben sich aus den übrigen Aktenstücken.

Rohentwurf Erwiderung / Widerspruchslinie

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen zur Anhörung im Rahmen der Betriebsprüfung Stellung. Die pauschale Einordnung sämtlicher Honorarlehrkräfte als Beschäftigte wird der tatsächlichen Bandbreite der Vertragsverhältnisse nicht gerecht. Die Mandantin unterhält sowohl fest angestellte Lehrkräfte als auch freie Lehrkräfte mit eigener Unterrichtsorganisation, eigenem Marktauftritt, mehreren Auftraggebern und eigenem Ausfall- und Unternehmerrisiko.

Für die Gruppe der Lehrkräfte mit festen Raum- und Stundenplänen wird die Mandantin eine Umstellung prüfen und die tatsächliche Durchführung offenlegen. Für die Gruppe mit eigenem Studio, eigener Preisgestaltung, eigener Schülerakquise und Vertretungsrecht bitten wir dagegen um gesonderte Würdigung.

Beim Geschäftsführer Dr. Klingenhain ist die gesellschaftsrechtliche Stellung anhand Satzung, Geschäftsordnung und Beschlussmehrheiten zu prüfen. Die Beteiligung beträgt exakt 50%. Es besteht eine Pattsituation; die Reichweite der Blockademacht ist nicht ohne Durchsicht der Gesellschaftsdokumente zu entscheiden.

Wir reichen die angekündigte Indizienmatrix, Verträge, Unterrichtspläne und Rechnungslisten binnen der gesetzten Frist nach.

Risikorechnung und Szenarien

Szenario A - harte DRV-Linie

Alle 38 regelmäßig eingesetzten Honorarlehrkräfte werden für 2022-2025 als abhängig beschäftigt eingeordnet. Beitragsrisiko inklusive Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile grob 1,18 Mio. EUR, ohne Säumniszuschläge. Liquiditätsrisiko hoch, Fördermittelgeber informieren.

Szenario B - Clusterlösung

19 Lehrkräfte mit fester Raum-/Stundenbindung werden umgestellt, 11 echte Selbständige bleiben, 8 Sonderfälle werden einzeln statusfestgestellt. Beitragsrisiko grob 590.000 EUR. Sanierung operativ möglich, aber Kommunikationsrisiko gegenüber Lehrkräften.

Szenario C - Sanierung nach vorne, Streit nach hinten

Für die Vergangenheit wird differenziert gestritten. Für die Zukunft werden gefährdete Gruppen angestellt oder echte Selbständigkeit praktisch hergestellt: eigene Schülerakquise, kein zentraler Stundenplan, echte Vertretungsfreiheit, Abnahme-/Leistungspakete, keine Schul-Mail als Pflicht.

Strafrechtlicher Trigger

Paragraf 266a StGB darf nicht dramatisiert, aber auch nicht ausgeblendet werden. Bei Kenntnis von Beschäftigung und Nichtabführung wird es heikel. Ab sofort müssen Zahlungen, Umstellungen und Kommunikation kontrolliert erfolgen.

Rückfragen an Mandantin

1. Wer legt Räume und Zeiten je Lehrkraft tatsächlich fest?
2. Gibt es Lehrkräfte, die Schüler vollständig selbst akquirieren und Preise selbst bestimmen?
3. Wer entscheidet über Vertretung bei Krankheit?
4. Wer trägt Ausfallrisiko, wenn Schüler absagen oder Ferien sind?
5. Gibt es Pflichttermine, Konferenzen, Fortbildungen, Teamtage?
6. Werden Unterrichtsmaterialien gestellt oder selbst gewählt?
7. Nutzen Honorarkräfte Schul-Mail, Schul-Laptop, Schlüssel, Adminrechte?
8. Welche Lehrkräfte haben mehr als 5/6 ihres Umsatzes bei Klingenhain?
9. Welche Nebenabreden zum Geschäftsführerstatus sind notariell/satzungsmäßig umgesetzt?
10. Wurden schon Statusfeststellungsanträge gestellt und mit welchem Ergebnis?
11. Gibt es Kommunikation, in der die Verwaltung faktisch Weisungen erteilt?
12. Welche Zahlungen wurden nach Anhörung noch geleistet und wie dokumentiert?

Zeugen und Belege

Personen

- Verwaltungsleiterin Helene Moorbach: Stundenplan, Räume, Vertretungen.
- Sekretariat Nora Vellbrück: Elternkommunikation, Krankmeldungen, Rechnungsprüfung.
- Kunigunde Rautenberg: feste Klavierkurse, kein eigener Marktauftritt.
- Meinhard Seidenbusch: eigenes Studio, eigene Website, mehrere Auftraggeber.
- Tiberius Falk: IT-Projekt, Jira, Onsite-Tage.
- RAin Ottilie Remstädt: Kanzleirolle und Außenauftritt.

Belege

- Schulportal-Exporte 2022-2026,
- Honorarkraftverträge mit Nachträgen,
- Rechnungslisten und Zahlungsjournal,
- WhatsApp- und Teams-Nachrichten,
- Raumbelungspläne,
- E-Mail-Signaturen und Elternbriefe,
- Satzung, Geschäftsordnung, Gesellschafterliste,
- DRV-Schreiben und Fristenkalender.

Erreichbarkeit und Wahrnehmungsbereiche

Helene Moorbach ist unter der dienstlichen Anschrift Kulturhof 3 erreichbar und kann Stundenplanfreigaben, Raumzuteilung und verpflichtende Termine erläutern. Nora Vellbrück arbeitete im gesamten Prüfzeitraum im Sekretariat; sie kennt Krankmeldungen, Elternkommunikation und die tatsächliche Vertretungspraxis. Beide sollen Vorgänge nur aus eigener Wahrnehmung schildern.

Für Kunigunde Rautenberg liegen Schulportalpläne und Monatsrechnungen vor. Meinhard Seidenbusch hat sein eigenes Studio, Websiteauszüge und Rechnungen an weitere Auftraggeber angekündigt. Beim IT-Projekt sind Jira-Export, Abnahmeunterlagen und Onsite-Kalender getrennt zu sichern. Jede Zeugenaussage wird einem konkreten Zeitraum und einem Ursprungsbeleg zugeordnet.

Telefonnotiz Elternbeschwerde - 17.04.2026

Herr Brammenfeld ruft wegen ausgefallener Gitarrenstunde seines Sohnes an. Er sagt, die Verwaltung habe ihm zugesichert, "die Schule" stelle immer eine Ersatzlehrkraft. Auf Nachfrage nennt er nicht den Namen des Gitarrenlehrers, sondern sagt: "Das ist mir egal, wir haben den Vertrag mit Klingenhain."

Die Verwaltungsleiterin schrieb anschließend an Meinhard Seidenbusch: "Bitte künftig Ersatz nicht selbst mit den Eltern besprechen. Wir geben den Raum und die Vertretung frei, sonst wird der Plan unübersichtlich."

Bedeutung

Für Meinhard ist die Akte eigentlich eher selbständig. Diese Notiz spricht aber gegen freie Vertretungsorganisation und für zentrale Steuerung der Kundenbeziehung. Sie ist kein Todesstoß, aber ein guter Realitätscheck gegen zu schöne Vertragsklauseln.

03-drv-anhoerung-betriebspruefung.pdf

DRV-Anhörung Betriebsprüfung - Auszug

Prüfzeitraum

Die Prüfung betrifft den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2025. Schwerpunkt sind als Honorarkräfte abgerechnete Lehrkräfte, Geschäftsführung, IT-Dienstleistungen und freie juristische Mitarbeit.

Vorläufige Feststellungen

Nach den vorliegenden Unterlagen bestehen Anhaltspunkte für Eingliederung in die Arbeitsorganisation, feste Raum- und Stundenpläne, zentrale Schülerzuteilung und fehlendes Unternehmerrisiko.

Anhörung

Vor Erlass eines Bescheides besteht Gelegenheit zur Stellungnahme und Vorlage weiterer Unterlagen. Die genaue Frist ist mit Eingang des vollständigen Schreibens zu prüfen.

Angeforderte Unterlagen

Unterlage	Bemerkung
Honorarverträge	alle Fassungen 2022-2025
Stundenpläne	inkl. Portalexport
Rechnungen	monatliche Listen
Satzung/GF-Verträge	inkl. Nebenabreden
Kommunikation	Weisungen, Vertretung, Krankmeldung

21-bescheid-entwurf-status.pdf

Status-/Beitragsbescheid - Arbeitsstand Auszug

Tenorentwurf

Für die in Anlage 1 bezeichneten Lehrkräfte wird Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung festgestellt, soweit keine Befreiung oder Sonderregelung greift.

Begründungsauszug

Die Lehrkräfte waren in die Unterrichtsorganisation eingegliedert. Maßgeblich sind insbesondere zentraler Stundenplan, Raumzuteilung, Schülerverwaltung, Vertretungsfreigabe und fehlendes nennenswertes Unternehmerrisiko.

Einwandspotential

Der Entwurf differenziert bislang nicht ausreichend zwischen Lehrkräften mit eigenem Studio/Marktauftritt und solchen, die nahezu vollständig im Schulbetrieb arbeiten.

Personengruppen

Gruppe	Befund im Entwurf
Klavier/Gesang zentral	Beschäftigung
Gitarrenlehrer extern	noch pauschal
Online-Theorie	offen
Geschäftsführer	gesonderte Prüfung